

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5070394-35.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grando

RECORRENTE: Ministério Público Federal

RECORRENTE: União - Advocacia Geral da União

RECORRIDO: Marina Barcelos Teixeira

RECORRIDO: Monica Maria Barcelos Teixeira

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR/AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DO JUÍZO DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE RPV ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO INTERPOSTO PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DECISÃO NÃO VERSA SOBRE MEDIDA DE URGÊNCIA CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIA. ART. 4º E 5º DA LEI 10.259/2001. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso, eis que flagrantemente inadmissível, à luz dos art. 4º e 5º da Lei 10.259/2001 e do art. 59 da Resolução nº. 01/2007 do TRF2ª Região. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e remeta-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2024.

5070394-35.2024.4.02.5101

510014325746 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5070394-35.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grando

RECORRENTE: Ministério Público Federal

RECORRENTE: União - Advocacia Geral da União

RECORRIDO: Marina Barcelos Teixeira

RECORRIDO: Monica Maria Barcelos Teixeira

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar, com natureza de agravo de instrumento, interposto pela União [evento 1, REC1] em virtude da decisão no Juízo de origem [evento 560, DESPADEC1] de determinação de expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV antes do trânsito em julgado para a aquisição de medicamentos.

Sustenta, em suma, a carência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, sendo elas a ausência de probabilidade do direito com o necessário trânsito em julgado para a expedição de RPV, de acordo com a jurisprudência que colaciona, o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão pelo alegado perigo de irreversibilidade dos efeitos, e a ausência de perigo de dano ou resultado útil do processo. No mais, na eventualidade de manutenção da decisão, pretende o ressarcimento da União e afirma que o direcionamento do cumprimento da obrigação a um só ente político seria teratológica ao ignorar a responsabilidade tripartite no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Nesse rumo, pretende a atribuição de efeito suspensivo à decisão e a sua cassação.

Sem necessidade de contrarrazões.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Como ressaltado, quanto à recorribilidade de decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Federais - JEFs, a matéria encontra previsão nos art. 5º e 4º da Lei nº 10.259/2001, que dispõem, respectivamente, sobre a possibilidade de interposição de recurso inominado em virtude de sentenças definitivas e a interposição de medida de urgência em face de decisões que deferem ou indeferem medidas cautelares.

Nesse sentido, é evidente que o cabimento de medida cautelar só se admite na hipótese que a decisão em questão tratar de indeferimento ou deferimento de antecipação de tutela de urgência. O exame da decisão controvertida, todavia, revela não se enquadrar na hipótese autorizadora de interposição da espécie, e sim de mandado de segurança.

No caso em comento, a análise da decisão impugnada expressa não se tratar de hipótese autorizadora de recorribilidade como medida cautelar/agravo de instrumento. A despeito da determinação de expedição e RPV ter relação com a decisão antecipatória confirmada na sentença, esta não defere ou indefere requerimento propriamente dito.

Na verdade, compulsando os autos, observa-se que no processo originário nº **0053760-03.2018.4.02.5152** foi determinado o bloqueio de verbas para a aquisição de medicamentos no [evento 539, DESPADEC1] diante da desídia dos entes políticos demandados no cumprimento voluntário, após intimados para tanto [evento 539, DESPADEC1]. Posteriormente, impossibilitado o bloqueio de verbas, o Juízo de origem determinou a expedição de RPV [evento 560, DESPADEC1] em desfavor do Estado do Rio de Janeiro e ao Município de Niterói, uma vez impossibilitado o bloqueio de verbas da União.

Desse modo, a determinação de expedição de RPV foi consectária da decisão que determinou nova expedição de RPV após nova desídia dos entes políticos no fornecimento do medicamento ENOXAPARINA, tendo a sentença sido de procedência [evento 109, SENT111], mas em dosagem maior que a necessária atualmente.

Diante disso tudo, é evidente que o recurso de medida cautelar com pleito de efeito suspensivo não merece ser conhecido pela ausência de previsibilidade nas regras de recorribilidade no âmbito dos Juizados Especiais Federais - JEFs [art. 5º e 4º da Lei nº 10.259/2001 e o art. 59 da Resolução nº. 01/2007 do TRF2ª Região].

Precedente, desta relatoria, o entendimento firmado na ocasião do julgamento colegiado do recurso de medida cautelar nº 5039030-45.2024.4.02.5101, por unanimidade, na Sessão Extraordinária de 03/07/2024, assim ementado:

"RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS INDENIZADAS. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DECISÃO NÃO VERSA SOBRE MEDIDA DE URGÊNCIA CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIA. ART. 4º E 5º DA LEI 10.259/2001. RECURSO NÃO CONHECIDO." (grifei)

Assim colocado, **VOTO por NÃO CONHECER do recurso, eis que flagrantemente inadmissível, à luz dos art. 4º e 5º da Lei 10.259/2001 e do art. 59 da Resolução nº. 01/2007 do TRF2ª Região.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e remeta-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**